PERJANJIAN PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN

PERJANJIAN PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN ini (selepas ini disebut "**Perjanjian**") dibuat pada 1 April 2026 (selepas ini disebut "**Tarikh Berkuat Kuasa**").

ANTARA

(1) **PERISAI UTAMA SEKURITI SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-7107), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 9, Jalan Contoh Perisai 2, Kawasan Perindustrian Contoh, 40000 Shah Alam, Selangor (selepas ini disebut "**Kontraktor**");

DAN

(2) **KOPI KITA SDN. BHD.** (No. Syarikat SAMPLE-MY-1000), sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan mempunyai alamat berdaftar di No. 1, Jalan Contoh Kopi, 50450 Kuala Lumpur (selepas ini disebut "**Pelanggan**").

BAHAWASANYA

(A) Pelanggan memiliki sebuah kilang pemanggangan pusat dan sebuah pejabat ibu pejabat yang memerlukan perkhidmatan pengawalan keselamatan.

(B) Kontraktor ialah sebuah agensi keselamatan yang berlesen dan bersetuju membekalkan pengawal keselamatan bagi premis Pelanggan mengikut terma Perjanjian ini.

1. TAFSIRAN

1.1 Dalam Perjanjian ini, melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain:

"**Pengawal**" bermaksud pengawal keselamatan yang ditempatkan oleh Kontraktor di Premis.

"**Perkhidmatan**" bermaksud perkhidmatan pengawalan keselamatan yang diperihalkan dalam Jadual 1.

"**Premis**" bermaksud kilang pemanggangan pusat dan pejabat ibu pejabat Pelanggan yang beralamat seperti dalam Jadual 1.

"**Yuran Bulanan**" bermaksud RM21,600 sebulan bagi dua (2) pos pengawal selama dua puluh empat (24) jam setiap hari, tidak termasuk cukai yang terpakai.

"**Tempoh Perjanjian**" bermaksud tempoh dari Tarikh Berkuat Kuasa hingga 31 Mac 2027.

2. PERKHIDMATAN

2.1 Kontraktor hendaklah menempatkan Pengawal di Premis mengikut jadual syif dalam Jadual 1, iaitu satu (1) pos di kilang pemanggangan dan satu (1) pos di ibu pejabat, dua puluh empat (24) jam sehari, tujuh (7) hari seminggu.

2.2 Kontraktor hendaklah memastikan setiap Pengawal memegang lesen dan permit yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang berkenaan, telah menjalani pemeriksaan latar belakang, dan telah menerima latihan yang mencukupi, termasuk latihan asas pertolongan cemas dan tindakan kecemasan kebakaran. Kontraktor hendaklah menyerahkan salinan lesen agensi dan senarai Pengawal kepada Pelanggan sebelum perkhidmatan bermula dan apabila diminta.

2.3 Kontraktor hendaklah memastikan Pengawal berpakaian seragam yang lengkap dan kemas,

Sample document for testing. All parties are fictional.

memakai tanda nama, berkelakuan sopan dan mematuhi arahan tapak Pelanggan yang munasabah.

2.4 Pengawal hendaklah mencatat setiap pengunjung, kenderaan dan kejadian dalam buku log harian, menjalankan rondaan mengikut jadual, dan melaporkan kejadian yang luar biasa kepada wakil Pelanggan serta-merta.

2.5 Jika seseorang Pengawal tidak hadir bertugas, Kontraktor hendaklah menggantikannya dengan Pengawal yang layak dalam tempoh dua puluh empat (24) jam, dan sepanjang tempoh itu hendaklah memastikan pos tersebut tidak dibiarkan kosong dengan menempatkan pengawal sementara dari pos lain atau pegawai penyelia syarikat. Jika pos dibiarkan kosong lebih daripada dua (2) jam, Pelanggan berhak memotong bayaran bagi tempoh tersebut.

2.6 Pelanggan boleh meminta Kontraktor menukar mana-mana Pengawal atas sebab yang munasabah, dan Kontraktor hendaklah menggantikan Pengawal itu dalam tempoh tujuh (7) hari.

2.7 Pengawal tidak dibenarkan menggunakan kekerasan melebihi yang dibenarkan oleh undang-undang, dan Kontraktor hendaklah memastikan Pengawal tidak menyimpan senjata api atau senjata lain di Premis.

3. YURAN DAN PEMBAYARAN

3.1 Pelanggan hendaklah membayar Yuran Bulanan kepada Kontraktor. Kontraktor hendaklah mengeluarkan invois pada akhir setiap bulan kalendar.

3.2 Pelanggan hendaklah membayar setiap invois yang tidak dipertikaikan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh invois diterima.

3.3 Yuran Bulanan adalah tetap sepanjang Tempoh Perjanjian. Jika kadar gaji minimum atau caruman berkanun berubah di bawah undang-undang, pihak-pihak hendaklah berbincang dengan suci hati tentang pelarasan yang munasabah dan setiap pelarasan hendaklah dipersetujui secara bertulis.

3.4 Perkhidmatan tambahan yang diminta oleh Pelanggan, seperti pengawal tambahan untuk acara khas, dikenakan caj pada kadar RM18 sejam bagi seorang Pengawal, jika dipersetujui secara bertulis terlebih dahulu.

4. TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR TERHADAP PEKERJA

4.1 Pengawal ialah pekerja Kontraktor dan bukan pekerja Pelanggan. Kontraktor bertanggungjawab sepenuhnya ke atas gaji, caruman KWSP, PERKESO dan SIP, cuti, keselamatan kerja dan pematuhan undang-undang pekerjaan berkenaan Pengawal.

4.2 Kontraktor hendaklah membayar gaji Pengawal sekurang-kurangnya mengikut kadar minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, dan memberikan bukti pembayaran gaji dan caruman kepada Pelanggan apabila diminta.

5. INSURANS

5.1 Kontraktor hendaklah mengekalkan sepanjang Tempoh Perjanjian:

(a) insurans liabiliti awam sekurang-kurangnya RM2,000,000 bagi setiap tuntutan;

(b) insurans kesetiaan pekerja (fidelity guarantee) sekurang-kurangnya RM500,000; dan

(c) perlindungan pampasan pekerja bagi semua Pengawal.

Sample document for testing. All parties are fictional.

5.2 Kontraktor hendaklah menyerahkan salinan sijil insurans kepada Pelanggan sebelum perkhidmatan bermula dan setiap kali diperbaharui.

6. LIABILITI

6.1 Setiap pihak bertanggungjawab kepada pihak yang satu lagi atas kerugian langsung yang disebabkan oleh pelanggaran Perjanjian ini atau kecuaian pihak itu atau pekerjanya, tertakluk kepada Fasal 6.2 dan 6.3.

6.2 Jumlah liabiliti setiap pihak kepada pihak yang satu lagi di bawah Perjanjian ini bagi mana-mana tuntutan atau siri tuntutan yang berkaitan tidak melebihi RM500,000 atau jumlah Yuran Bulanan bagi dua belas (12) bulan, mengikut yang lebih tinggi.

6.3 Had dalam Fasal 6.2 tidak terpakai bagi kematian atau kecederaan diri akibat kecuaian, penipuan, kecurian atau kehilangan harta Pelanggan yang disebabkan oleh perbuatan tidak jujur Pengawal (yang dilindungi oleh insurans kesetiaan pekerja), atau liabiliti yang tidak boleh dihadkan oleh undang-undang.

6.4 Tiada pihak bertanggungjawab atas kehilangan keuntungan atau kerugian tidak langsung.

6.5 Kontraktor tidak menjamin bahawa kecurian atau kejadian jenayah tidak akan berlaku, tetapi hendaklah menjalankan perkhidmatan dengan tahap penjagaan dan kemahiran yang munasabah dan mengikut amalan industri.

7. KERAHSIAAN DAN PERLINDUNGAN DATA PERIBADI

7.1 Kontraktor dan Pengawalnya hendaklah merahsiakan maklumat Pelanggan yang tidak diketahui umum, termasuk susunan keselamatan, kod penggera, jadual operasi dan resipi, dan tidak mendedahkannya kepada pihak ketiga. Kewajipan ini berterusan selepas Perjanjian ini tamat.

7.2 Pengawal mungkin mengakses rakaman CCTV dan data pengunjung. Kontraktor hendaklah mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dalam mengendalikan data peribadi tersebut, hanya menggunakannya bagi tujuan keselamatan Premis, tidak menyalin, merakam semula atau menyiarkan rakaman CCTV tanpa kebenaran bertulis Pelanggan, dan melaporkan sebarang akses tanpa kebenaran kepada Pelanggan dalam tempoh dua puluh empat (24) jam.

7.3 Pelanggan, sebagai pengguna data, bertanggungjawab meletakkan notis CCTV yang sesuai di Premis dan menentukan tempoh penyimpanan rakaman. Kontraktor hendaklah mengikut arahan Pelanggan berkenaan perkara itu.

7.4 Buku log, laporan kejadian dan kunci yang dipegang oleh Pengawal adalah milik Pelanggan dan hendaklah diserahkan kepada Pelanggan apabila Perjanjian ini tamat.

8. TAMAT DAN PENAMATAN

8.1 Perjanjian ini bermula pada Tarikh Berkuat Kuasa dan tamat pada 31 Mac 2027. Perjanjian ini tidak diperbaharui secara automatik dan hanya boleh diperbaharui melalui perjanjian bertulis yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak. Kontraktor hendaklah menghantar cadangan pembaharuan kepada Pelanggan selewat-lewatnya pada 1 Januari 2027.

8.2 Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis bertulis enam puluh (60) hari kepada pihak yang satu lagi.

Sample document for testing. All parties are fictional.

8.3 Mana-mana pihak boleh menamatkan Perjanjian ini serta-merta melalui notis bertulis jika pihak yang satu lagi melanggar terma penting dan gagal memperbaikinya dalam tempoh empat belas (14) hari selepas notis, atau menjadi tidak solven atau digulungkan.

8.4 Pelanggan boleh menamatkan Perjanjian ini serta-merta jika lesen Kontraktor digantung atau dibatalkan, atau jika Kontraktor menempatkan Pengawal yang tidak berlesen.

8.5 Apabila Perjanjian ini tamat, Kontraktor hendaklah memulangkan semua kunci, kad akses dan rekod, dan Pelanggan hendaklah membayar Yuran Bulanan sehingga tarikh penamatan.

9. UNDANG-UNDANG PENTADBIRAN DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

9.1 Perjanjian ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia, termasuk Akta Kontrak 1950.

9.2 Pihak-pihak hendaklah cuba menyelesaikan sebarang pertikaian melalui rundingan antara pengurusan kanan dalam tempoh tiga puluh (30) hari. Jika tidak selesai, pertikaian itu boleh dirujuk oleh mana-mana pihak kepada mahkamah di Kuala Lumpur yang mempunyai bidang kuasa eksklusif.

10. NOTIS

10.1 Notis hendaklah dibuat secara bertulis dan dihantar melalui tangan, pos berdaftar atau e-mel ke alamat di atas. Notis melalui e-mel dianggap diterima pada hari bekerja berikutnya.

11. AM

11.1 Perjanjian ini dan Jadualnya merupakan keseluruhan perjanjian pihak-pihak berkenaan perkara ini. Sebarang pindaan hendaklah dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh kedua-dua pihak.

11.2 Kontraktor tidak boleh menyerahkan hak atau mensubkontrakkan Perkhidmatan tanpa persetujuan bertulis Pelanggan.

11.3 Tiada pihak bertanggungjawab atas kelewatan akibat peristiwa di luar kawalan munasabahnya, tetapi Kontraktor hendaklah terus menyediakan Pengawal di Premis sekadar yang mungkin.

11.4 Duti setem yang terpakai di bawah Akta Setem 1949 ditanggung sama rata oleh kedua-dua pihak.

JADUAL 1 - PREMIS DAN SYIF

Pos 1: Kilang pemanggangan pusat, No. 3, Jalan Contoh Roasteri 1, Kawasan Perindustrian Contoh, 40000 Shah Alam, Selangor. Pos 2: Ibu pejabat, No. 1, Jalan Contoh Kopi, 50450 Kuala Lumpur. Syif: 7.00 pagi hingga 7.00 petang dan 7.00 petang hingga 7.00 pagi, setiap hari, dengan seorang Pengawal bagi setiap syif di setiap pos.

TANDATANGAN

Ditandatangani bagi pihak **PERISAI UTAMA SEKURITI SDN. BHD.**

Nama: Encik Razak Contoh Jawatan: Pengarah Urusan Tarikh: 1 April 2026

Ditandatangani bagi pihak **KOPI KITA SDN. BHD.**

Nama: Cik Lim Contoh Jawatan: Pengarah Urusan Tarikh: 1 April 2026

Sample document for testing. All parties are fictional.